

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구 및 통 보

일련번호 2024-♠□◆△◎-005
제 목 안전보건교육 관리체계 미흡
관계부서 ♠□◆△◎
조치부서 ♠□◆△◎, ☒♣★◇★
내 용

1. 업무개요

회사는 「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육), 같은 법 시행규칙 별표4, 별표5에 따라 전체 근로자를 대상으로 안전보건교육을 시행하여야 하고, 「중대재해처벌법」 제4조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무)와 같은 법 시행령 제5조(안전·보건 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)에 의거 안전보건교육의 실시 및 확인에 대해 반기 1회 이상 점검할 것을 명시하고 있다.

이에 따라 ♠□◆△◎는 산업안전보건법의 효과적 이행을 위하여 매년 「재난안전보건 교육훈련 계획」을 수립하고, 임직원 정기 안전보건교육, 안전보건관리책임자 교육, 관리감독자 교육, 안전관리자 교육 등 맞춤형 안전보건교육을 제공하고 있다. 그리고 각 사업소에서는 「안전보건절차서(공용-안전-11)」에 따라 소속 직원을 대상으로 법정 안전보건교육을 시행하고, 그 결과를 주기적으로 관리하고 있다.

[표1] 회사의 안전보건교육 이력관리

구 분	대상내용	점검항목	주기/방법	담 당	시행근거
안전보건경영	중대재해예방을 위한 책임과 의무 준수사항	안전보건교육 시행실적	반기별 공문	재난처 사업소	중대재해처벌법시행령 제5조 안전보건매뉴얼(S-SM) 9.1
안전보건교육	안전보건교육 실적	법정 안전교육 등 시행실적	분기별 공문	사업소 (자체)	산업안전보건법 제29조 절차서(공용-안전-11) 6.2.6

2. 판단기준

회사는 「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육), 「산업안전보건법 시행규칙」 제26조(교육시간 및 교육내용 등) 관련 별표4, 5에 따라 전 직원을 대상으로 안전보건교육을 시행하여야 하고, 「중대재해처벌법」 제4조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무)와 같은 법 시행령 제5조(안전·보건 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)에 따라 안전보건교육 실시 여부를 반기 1회 이상 점검하여야 한다. 아래 [표2]와 같이 법정 안전교육을 시행하지 않거나 실시 내용을 보존하지 않을 경우 「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제2항(특별교육의 경우)에 따라 3천만원 이하의 과태료, 제5항(정기교육, 채용시교육, 작업내용 변경시 교육의 경우)에 따라 500만원 이하의 과태료가 부과된다.

[표2] 산업안전보건법 상 근로자 안전보건교육의 종류

교육과정	분류	교육대상	교육시간	교육내용	과태료
정기교육	해당 사업장의 근로자를 대상으로 정기적으로 실시	사무직 근로자	매반기 6시간 이상	▶ 산업안전 및 사고예방 ▶ 건강증진 및 질병예방 ▶ 유해위험 작업환경 관리 등	▶ 1인당 부과액 (1차) 10만원 (2차) 20만원 (3차) 50만원
		현장 근로자	매반기 12시간 이상		
채용 시 교육	근로자 신규 채용 후 직무 배치 전 실시	전체 근로자	8시간 이상	▶ 산업안전 및 사고예방 ▶ 기계·기구의 위험성과 작업 순서 및 동선 ▶ 작업개시 전 점검 ▶ 정리정돈 및 청소 ▶ 사고발생시 긴급조치 ▶ 물질안전보건자료 등	
작업내용 변경 시 교육	다른 작업으로 전환 또는 작업설비나 작업방법 변경이 있는 때에 변경된 작업을 하기 전 실시	전체 근로자	2시간 이상		
특별교육	유해하거나 위험한 39개 작업에 채용할 때 또는 그 작업으로 작업내용을 변경할 때 실시	전체 근로자	16시간 이상 (단기간(2개월) ·간헐적(60일) 작업은 2시간)	(공동) 채용시교육과 동일 (개별) 작업별 내용 ▶ 제1호 고압실 내 작업 ▶ 제2호 용접작업 ▶ 제3호 밀폐공간작업 (...)	▶ 1인당 부과액 (1차) 50만원 (2차) 100만원 (3차) 150만원
교육일지 보존	산업안전보건법에서는 특정한 서식을 정하여 교육 기록을 보존하도록 의무화하고 있지는 않으나, 「질서위반행위규제법」 제15조(과태료의 시효)에 의거 과태료 시효를 5년으로 정하고 있으므로, 교육 실시일로부터 5년 이내에 교육 실시에 대한 자료를 보존하고 증빙함이 바람직함 (2024 안전보건교육 안내서 p.123)				▶ 부과기준 (특별) 3천만원↓ (그외) 5백만원↓

이를 위해 ♡□◆△◎는 「안전보건절차서(공용-안전-11)」, 「안전보건 매뉴얼(S-SHM)」을 수립하여 전직원의 안전보건교육 이력을 전산망 프로그램을 통해 주기적으로 관리하도록

하였고, “재난안전보건 교육 이력관리시스템”(재난안전실822, '21.3.24.)을 구축한 바 있다.

□ 관련 절차서

안전보건절차서(공용-안전-11) 「안전보건교육훈련」

6.2 교육시행 : 정기교육, 채용 시 교육, 작업내용 변경 시 교육, 특별교육의 시행대상, 교육방법, 교육시수, 교육내용 등

6.2.6 사업장 안전보건에 관한 교육 실시 결과 보고 : ① 분기별, ② 연도별로 사업장 안전보건 교육 시행결과를 보고

6.4. 안전보건교육훈련 이력관리 : 근로자 교육이력을 관리하고, 사내전산망 교육이력 프로그램 등을 활용하여 유지 보존한다.

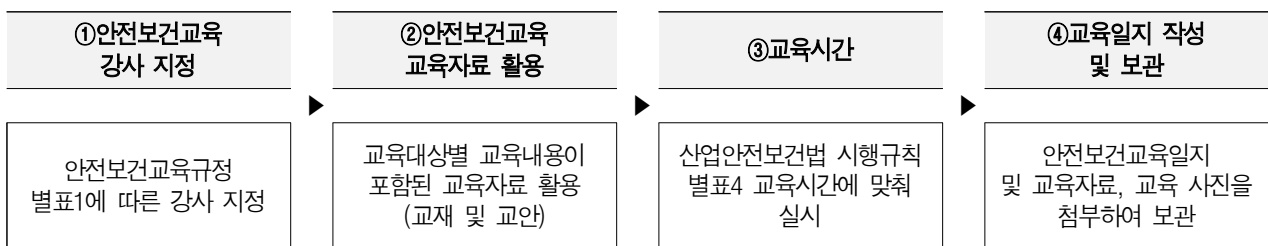
안전보건 매뉴얼 7.3.3. 조직은 안전보건교육 및 훈련계획 수립 시 그 필요성을 파악하고 교육훈련 후에는 교육성과를 분기별로 평가하고, 그 결과를 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 안전보건교육 이력 관리체계 부실에 따른 중대재해처벌법 위반 위험

「산업안전보건법」은 교육일지나, 교육실시를 입증할 수 있는 서류를 갖추어 둔 경우에만 안전보건교육을 시행한 것으로 인정한다.¹⁾ 이에 따라 회사는 안전보건교육에 사용한 교재 또는 교안과 근로자가 정자로 서명한 교육일지를 최소 5년간 보관하도록 하고 있다.²⁾

[그림1] 자체 안전보건교육 실시 방법



※ 2024년 안전보건교육안내서 p.82 재구성

안전보건교육은 신입사원 배치 시, 작업자의 유해·위험작업 투입 시, OH공사 착공 시 등 비정기적으로 실시되며, 사업소에서는 교육 실적을 분기별로 사업소장에게, 반기별로 본사에 절차서 양식에 따라 보고한다. 그러나 교육이력 자료를 살펴본

1) 산업안전보건법상 교육일지 및 양식에 대한 특별한 양식은 없으나, 통상적으로 교육구분, 교육인원, 교육내용, 교육일시 및 장소, 참석자 명단 및 서명이 포함되어야 한다. (2024년 안전보건교육안내서, P.82~83)

2) 산업안전보건법상 교육일지 보존기간에 대한 특별한 규정은 없으나, 「질서위반행위규제법」 제15조(과태료의 시효)에 따라 교육 실시일로부터 5년간 교육 실시자료를 보존하고 증빙함이 바람직하다. (위 안내서, P.123)

결과, “▽△◆장 등 12명” 등으로 표기하여 개별 수강자의 이름이 없거나 교육 시간이 기록되어 있지 않는 등 근로자별 교육 이수 현황을 파악하기에 어려운 것으로 확인되었다.

사업소 자체 안전보건교육 이력관리

7.0 작업내용 변경 시 교육 수료 현황

No.	소속 부서	직위	이름	수료일	비 고
1	안전팀	팀장	여인혁	'24. 2. 7.	동해-468
2	전기팀	팀장	박준홍	'24. 2. 7.	동해-468

8.0 특별안전교육(밀폐공간에서의 유해위험작업) 수료 현황

No.	소속 부서	직위	이름	수료일	비 고
1	기계팀	기계팀장 등 12명		'24. 8. 14.	동해-2192
2	전기팀	전기팀장 등 6명		'24. 8. 13.	
3	안전팀	안전팀장 등 3명		'24. 7. 16.	

9.0 특별안전교육(비계설치 및 해체 유해위험작업) 수료 현황

No.	소속 부서	직위	이름	수료일	비 고
1	기계팀	기계팀장 등 12명		'24. 8. 28.	동해-2192
2	전기팀	전기팀장 등 6명		'24. 6. 25.	

10.0 특별안전교육(크레인을 이용한 중량물 유해위험작업) 수료 현황

No.	소속 부서	직위	이름	수료일	비 고
1	기계팀	기계팀장 등 12명		'24. 7. 18.	동해-2192
2	전기팀	전기팀장 등 6명		'24. 8. 9.	
3	안전팀&기술팀	안전팀장 등 7명		'24. 6. 4.	

[예시] ㉠㉡㉢, 개별 교육수강자 이름 없음

이 같은 안전보건교육 이력 관리체계의 부실은 안전보건교육 운영의 비효율을 초래하였다. 일례로, ☆⊗@⊗▽에서는 “신입사원 입문과정” 교육의 일환으로 8시간의 안전보건교육(채용 시 교육)을 실시하고 있으나, 해당 교육에 대한 수강이력이 각 사업장에 공유되지 않아 [표3]와 같이 동일한 교육을 사업장 배치 후 중복으로 실시한 건이 92건에 달하는 것으로 확인되었다.

[표3] 감사기간 내 사업소 채용 시 교육 시행 내역

구 분	날짜	문서번호	제목
1	2022-01-05	대구전-51	2021년 신입사원 채용 시 안전보건교육 결과보고
2	2022-01-14	대전전-258	2021년도 하반기 신입사원 법정 안전보건교육(채용 시 교육) 시행
3	2022-01-19	태안-305	2021년 하반기 신입직원 채용 시 및 특별 안전보건교육 시행
4	2022-01-24	동해-256	신입사원 채용 시 안전보건교육 및 배치 전 검진시행
(...중략...)			
89	2024-11-11	충남전북전-5097	'24년도 상반기 신입사원 법정 안전보건교육(채용 시 교육) 시행
90	2024-11-11	제주-3775	'24년 상반기 송전직군 신입사원 대상 채용 시 및 특별 안전보건교육 시행
91	2024-11-12	광주전남전-4372	인사이동에 따른 채용 시 안전보건교육 시행
92	2024-11-14	분당-2498	'24년도 신입직원 채용 시 교육 시행 결과보고

또한 직원이 사업장을 이동할 경우, 기존의 안전보건교육일지는 이전 사업장에만 보관되어 있어 근로감독 등 외부 기관의 확인 요구가 있을 때에도 즉각적인 소명이 어려운 실정이며, 사업소 폐지 등으로 교육일지가 유실되면 교육 이력의 연속성이 단절되는 문제가 발생할 수 있는 상황이다.

이러한 관리체계의 미비점은 안전보건공단에서 매년 실시하는 「공공기관 안전 활동 수준평가(현장작동성평가)」에서도 지적된 바 있으며, 안전교육 시 계획 수립과 결과 보고를 통한 체계적 교육관리 체계 구축이 개선사항으로 요구되었다.

2024년도 현장작동성평가 개선필요사항(재난처-4283, 재난처-4710)

'24년도 1, 2차 현장작동성평가 개선필요사항

구분	평가항목	개선필요사항	개 선 방 안	진 사 업 장
4	안전보건교육	안전보건교육 계획 수립	☐ 안전교육시 교육 계획 수립 및 결과보고 - 법정교육 및 대외·자체 등 모든 교육	✓
5			☐ 교육시 교육인원에 대한 적절성 확인 - 50명이상 교육시 1차→2차 차수 나누어 시행	
6		안전보건교육 만족도	☐ 전 교육에 대한 만족도 조사 후 차기 교육 계획 반영	✓
7		안전보건교육 결과	☐ 결과보고 작성시 교육목적, 대상, 향후계획 등 구체적인 내용 작성·보완	

특히 중대재해처벌법 시행으로 경영책임자의 안전보건 확보의무가 강화됨에 따라, 안전보건교육이력 확인이 어려울 경우 경영진에 대한 법적 책임으로까지 확대될 수 있다. 지난해 중대재해 사망사건이 3건 발생한 A사의 경우, 특별근로감독을 받아 총 592건의 산업안전보건법 위반 사실이 적발되었는데, 직원과 하청업체 근로자에 대한 특별안전보건교육이 적절하게 이루어지지 않았다는 점도 함께 지적받은 바 있다.³⁾

3) 감사일 현재, A사에 대한 중대재해처벌법 수사가 이어지고 있으며, A사의 대표이사와 공장장은 전격 교체되었다.

고용노동부 특별감독 결과('23. 5. 1.)

 고용노동부

보도자료

평생직업! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 5. 1.(월) 12:00 (2023. 5. 2.(화) 조건)

(주)세아베스틸 특별감독 결과
산업안전보건법 위반 총 592건 적발
- 위반사항에 대해서는 사법조치, 과태료 부과
- 안전문화 정착될 때까지 고용노동부에서 지속 관리

고용노동부(장관 이정식)는 최근 1년간 총 3건의 중대재해가 발생한 (주)세아베스틸의 본사, 군산공장, 창녕공장을 대상으로 지난 3.29.부터 4.7.까지 특별감독을 실시했다. (주)세아베스틸은 지난 3.2. 발생한 사망사고로 최근 1년간 총 3건의 중대재해가 발생하여 특별감독 대상이 되었다.

(주)세아베스틸에 대한 특별감독 결과 총 592건의 산업안전보건법 위반사항을 적발했으며, 이 중 328건은 형사입건 후 사법 조치를, 264건에 대해서는 약 3억 8천만 원의 과태료를 부과할 예정이다.

아울러, 순회점검 등 유해위험방지 업무수행이 부적절하고, 세아베스틸 직원과 하청업체 근로자에 대한 특별안전보건교육도 적절하게 이뤄지지 않았으며, 특수건강진단 의무를 준수하지 않는 등의 문제점도 발견되었다.

나. 교육이력 관련 절차서 위반

「안전보건절차서(공용-안전-11)」에 따르면 근로자 교육이력은 사내 전산망 교육이력 프로그램 등을 통해 관리하도록 규정하고 있다.

이를 위해 ♠□◆△◎는 2021년, “재난안전보건 교육 이력관리시스템”(재난안전실-822, '21.3.24.)을 구축하였으나, 사업소 시스템 접근권한에 대하여는 추후 별도 공지하겠다는 구축 당시 방침과는 달리 그 후 별다른 공지를 하지 않았고, 사업소 안전보건교육 이력을 관리 중인 사업소 ◇□★에게는 감사일 현재까지 이력관리 시스템에 접근할 권한이 부여되지 않은 것으로 확인되었다.

재난안전보건 교육 이력관리 및 통계시스템 구축 알림('21. 3. 24.)

수신자 수신자참조

(참 조)

제 목 재난안전보건 교육 이력관리 및 통계시스템 구축 알림

1. 관련근거

가. 재난안전실-76(21.01.06.) 「2021 재난안전보건 활동계획 알림」

나. 재난안전실-815(21.03.23.) 「'21년도 재난안전보건 교육계획 알림」

2. 위 관련으로 전 직원의 재난안전보건교육 이력관리 시스템구축 결과를 알리오니 재난 안전보건 교육계획 및 이력관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요내용

1) 재난안전보건교육 이력관리 시스템 신설

가) 전 직원 법정 안전보건교육 이수 이력관리

나) 전 직원 특별 안전교육 및 대외 안전교육 이수 이력관리

2) 재난안전보건교육 이력 검색 및 통계 관리

가) 재난안전실 : 본사, 사업장, 개인 이력

나) 사업소 안전관리자, 보건관리자, 교육담당자 : 해당사업장, 개인 이력

나. 세부내용

1) 시스템 위치 : 안전보건 홈페이지 내 '재난안전보건교육'

2) '21년도 재난안전보건 교육계획에 따른 이력관리 주관부서 지정(세부내용 불임참조)

3) 등록 및 검색방법 : '재난안전보건교육 이력관리 시스템 매뉴얼' 참조

다. 향후계획

1) 재난안전보건 교육의 법적기준 제고, 체계적인 운영 및 이력 추적관리 강화

2) 개인별 이력 및 통계자료 관리를 통한 교육대상자 사후 관리

3) 시스템 시범운영 및 개선사항 도출 및 지속 보완

4) 사업소 교육관리 권한부여 관련 별도 공지 예정

붙임 1. 재난안전보건교육 이력관리 시스템 매뉴얼 1부

2. '21년도 재난안전보건교육 이력관리 주관부서 1부. 끝.

현재 해당 시스템을 사용하여 교육 이력을 관리 중인 부서는 본사 주관부서인 ♠□◆△◎ 뿐이고, 그 외 전 사업소에서는 해당 시스템을 사용할 수 없어 안전보건교육 이력을 전산 관리하지 못해 관련 절차를 위반하고 있는 실정이다. ♠□◆△◎는 이 같은 사실을 알면서도 이를 해결하기 위해 시스템 접근권한을 확대하거나 새로운 전산 시스템을 개선하는 등 실질적 조치방안을 마련하지 아니하였다.

현행 전산 관리시스템의 실효성 있는 개선 없이는 법정 교육이력의 체계적 관리와 실시간 모니터링이 어렵고, 회사의 안전보건관리체계 구축에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

관계부서 의견 ♡□◆△◎는 전사의 안전관리자들이 임직원 안전보건교육 시행 및 이력 관리를 위해 최선을 다하고 있으나, 이력관리 전산시스템 부실로 인한 담당자 업무 효율성 및 효과성 저하와 중대재해처벌법 상 경영리스크에 대해 인정하면서, 이번 감사의견을 통해 이를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ① ♡□◆△◎장은 개인별 안전보건교육 이력관리 시스템 개선 방안을 마련하시고, (개선)

② ■♣★◇★장은 2025년도 시스템 개발 우선순위 결정시 안전보건교육이력 관리의 시급성과 중대성을 고려하여 시스템 개선을 적극 지원하여 주시기 바랍니다. (통보)